

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1925/2531

พันตรีณรงค์ ไกรนรา กับพวก

โจทก์

นางสาวอุบล สุขสอาด กับพวก

จำเลย

นางสาวอุบล สุขสอาด ที่ 1 กับพวกรวม

3 คน จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสามฎีกา มีทางชนะโจทก์ได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ที่ 1 กับพวกแถลงคัดค้าน (อันดับ 62)

โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า ถนนพิพาทเป็นถนนสาธารณะหรือภาระจำยอมหรือทางจำเป็น ขอให้จำเลยทั้งสามรื้อถอนเสารั้วที่ปิดกั้นถนนพิพาทแล้วทำถนนให้เป็นไปตามเดิม โดยจำเลยทั้งสามเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย

โจทก์ทั้งสองยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาขอให้จำเลยทั้งสามเปิดทางพิพาท

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ให้จำเลยทั้งสามเปิดทางพิพาทตามแผนที่หมายเลข จ.5 มีความกว้าง 5 เมตร นับจากแนวเขตที่ดินของโจทก์ทั้งสองทางด้านทิศใต้และมีความยาวตลอดแนว 50 เมตร ให้จำเลยทั้งสามถอนรั้วที่ปิดกั้นออกจากแนวเขตทางพิพาทที่กำหนดไว้ดังกล่าว ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสามฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 59,58)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา
ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว คดีไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา
ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-สุนทร จันทระศักดิ์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ